

फरक मुद्दा व्यवस्थापन (Differentiated Case Management System)

टेकप्रसाद दुङ्गाना
न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

प्रस्तुतीको संरचना

- फरक मुद्दा व्यवस्थापनको अवधारणा
- फरक मुद्दा व्यवस्थापनमा रहने मार्ग समूह
- नेपालमा फरक मुद्दा व्यवस्थापनको अवधारणागत विकास
- फरक मुद्दा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जिल्ला अदालत नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू
- फरक मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी दिग्दर्शनका व्यवस्थाहरू
- नेपालमा लागू हुने फरक मुद्दा व्यवस्थापनका विशेषताहरू
- फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्न सबै अदालतहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू
- फरक मुद्दा व्यवस्थापनको कार्यान्वयनमा हाम्रो भूमिका
- फरक मुद्दा व्यवस्थापनको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू
- निष्कर्ष

१. फरक मुद्दा व्यवस्थापनको अर्थ

- DCM is the process of screening cases for complexity and assigning them to various tracks with tailored judicial processes, case management, and allocation of resources based on the needs of the case in order to:
 - Reduce delay
 - Make courts more accessible
 - Improve predictability and certainty in calendar management.

फरक मुद्दा व्यवस्थापनको अर्थ

- ❖ फरक मुद्दा व्यवस्थापन पछिल्लो समयमा बिकसित मुद्दा व्यवस्थापनको आधुनिक र बैज्ञानिक पद्धति हो ।
- ❖ मुद्दाको प्रकृतिअनुसार फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने पद्धतिलाई फरक मुद्दा व्यवस्थापन (Differentiated Case Management –DCM) भनिन्छ ।
- ❖ "फरक मुद्दा व्यवस्थापन" भन्नाले अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने प्रयोजनको लागि परिच्छेद ५क बमोजिम विभिन्न मार्गसमूहमा राखी गरिने व्यवस्थापनलाई सम्झनु पर्छ । – *जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम २(छ१)*

२. फरक मुद्दा व्यवस्थापनका आधारभुत तत्वहरु

- ❑ Case differentiation criteria
- ❑ Case processing tracks and procedures
- ❑ Case screening and track determination
- ❑ Court control of case progress and deadlines
- ❑ Information support
- ❑ Judicial system leadership
- ❑ Mechanisms for interagency coordination

US Bureau of Justice Assistance

३. फरक मुद्दा व्यवस्थापनका फाइदाहरु

- फरक मुद्दा व्यवस्थापनलाई मुद्दा व्यवस्थापनको आधुनिक र बैज्ञानिक पद्धतिको रूपमा स्वीकार गर्ने गरिएको । जसबाट-
 - मुद्दाको कारवाही र निर्णयमा शीघ्रता,
 - मुद्दाको कारवाहीमा निश्चितता र पूर्वानुमान,
 - अदालतको श्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग,
 - मुद्दामा लाग्ने खर्चमा कमी, मुद्दाको कारवाहीमा अदालतको नियन्त्रण,
 - मुद्दाको सरोकारवालाहरूबीच समन्वयमा बृद्धि,
 - न्यायिक प्रक्रियाको गुणस्तरमा बृद्धि ।

४. नेपालको न्यायपालिकामा यो अवधारणाको विकास

- न्यायपालिकाको प्रथम रणनीतिक योजनादेखि नै बैज्ञानिक मुद्दा व्यवस्थापनमा जोड दिइएको ।
- मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति विकास सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०६६
- दोस्रो र तेस्रो रणनीतिक योजनामा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागु गर्ने उल्लेख भएको ।
- समयतालिका पद्धति २५ जिल्ला अदालतहरूमा लागू भएको ।

नेपालको न्यायपालिकामा यो अवधारणाको विकास

- मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति विकास सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७५ लाई पूर्ण बैठकबाट मिति २०७५।११।१५मा स्वीकृत ।
- न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा मिति २०७७।४।१ देखि जिल्ला तथा उच्च अदालतहरूमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागु गर्ने कार्यक्रम रहेको ।
- सर्वोच्च अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन निर्देशक समितिको गठन ।
- नियमावलीमा संशोधन गर्न र फरक मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी दिग्दर्शन निर्माण गर्न कार्यदल गठन र प्रतिवेदन स्वीकृत ।

६. जिल्ला अदालतमा रहने मार्गसमूह र फछ्यौट अवधि

- सरल मार्ग (६ महिना भित्र) सबै प्रकृतिका मुद्दामा रहने
- सामान्य मार्ग (१२ महिना भित्र) सबै प्रकृतिका मुद्दामा रहने
- विशेष मार्ग (१८ महिना भित्र) शुरु कारवाही हुने सरकारवादी फौजदारी मुद्दा

७. मार्गसमूह निर्धारणका आधारहरू

- अन्तरारष्ट्रिय अभ्यास र पूर्व अध्ययन प्रतिवेदन तथा अदालतहरूबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा २ देखि ३ वटा मार्ग समूहहरू निर्धारण गरिएको।
- मुद्दाको मार्ग समूह निर्धारण गर्दा मुद्दाको नामको आधारमा नभै देहायका बिषयलाई आधार लिइएको
 - मुद्दामा प्रतिवादीहरूको संख्या, १० जना भन्दा बढी भए विशेष मार्गमा
 - मुद्दालाई दिनुपर्ने प्राथमिकता
 - मुद्दामा प्रयोग हुने कार्यविधि, पटक पटक थमाएमा वा विशेष परिस्थिति परेमा
 - मुद्दामा लाग्ने समय, MLA मार्फत विदेशमा म्याद तामेल वा प्रमाण संकलन गर्न पर्ने भए
 - मुद्दामा गर्नुपर्ने कार्यहरू, म्याद बदर भई पुनः जारी गर्नुपर्ने भए सामान्य पटक पटक भए विशेष
 - मुद्दाको जटिलता र लगाउ मुद्दाहरूको संख्या। ३-१० सम्म सामान्य १०भन्दा बढी विशेष

८. मार्ग समूह नराखी कारवाही हुने विषयहरू

- २०८१ साल साउन १ गते भन्दा अघि एक वर्ष ६ महिना पुगेका मुद्दा
- बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन
- अन्तरकालीन आदेश उपर परेका निवेदन प्रतिवेदन
- विशेष प्रकृतिका निवेदन
- फुटकर निवेदन
- बाल इजलास र पारिवारिक इजलासबाट हेरिने मुद्दा सरलमार्गमा मात्र
- पुनरावेदन सरल र सामान्य मार्गमा मात्र रहने

९. कार्यतालिका निर्माण

- कार्यतालिकामा मुद्दाको दतदिखि कारवाही, सुनुवाई र किनारासम्मका मुख्यमुख्य कार्य समेटिने । श्रेष्ठेदारले प्रमाणित गरी मिसिलमा राख्न लगाउने ।
- फछ्यौटको लागि लाग्ने अधिकतम् दिनका आधारमा कार्यतालिकामा कार्य सम्पन्न हुने मिति निर्धारण गरिने ।
- कार्यतालिकाको समय कानूनलाई आधार मानी र कानूनले समयावधि नतोकेको कार्यको हकमा रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेको अवधि, अदालती अभ्यास र अनुभवलाई आधार लिइएको ।
- कार्यतालिका सफ्टवेयरबाट तयार हुने ।
- मुद्दाको प्रकृति र मार्गसमूह अनुसार बार छुट्याई सुनुवाई हुने गरी कुनै अदालतले नीति निर्धारण गरेमा सफ्टवेयरले सोही हप्ताभित्रको कुनै दिन मिलाउन सकिने ।
- पहिलो सुनुवाई वा पूर्व सुनुवाईको दिन पक्ष वा कानून व्यवसायीसंग परामर्श गरी न्यायाधीशले परिमार्जन गर्न आदेश दिन सक्ने । कुनै कार्य निर्धारित मितिमा हुन नसकेमा न्यायाधीशको निर्देशनमा कारण खोली फैसला हुने मिति ननाघ्ने गरी परिमार्जन गर्न सक्ने ।

१०. फरक मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी दिग्दर्शन २०७६

- दिग्दर्शनको परिचय (नयाँ विषय भएकोले न्यायिक जनशक्तिलाई प्रयोगमा सहजताको लागि)
- फरक मुद्दा व्यवस्थापनको अवधारणा (*US Bureau of Justice Assistance*)
- फरक मुद्दा व्यवस्थापनमा रहने मार्गसमूह र फछ्यौट अवधि
- मुद्दामा मार्गसमूह निर्धारण र परिवर्तनका आधारहरू
- मुद्दामा कार्यतालिका निर्माण र परिमार्जन
- मुद्दाको कारवाही, सुनुवाई र फैसला
- आन्तरिक व्यवस्थापन, सहयोग तथा समन्वय
- सन्दर्भ सामग्री

११. सम्बन्धित अदालतको जिम्मेवारी

- जिल्ला न्यायाधीशले नेतृत्वदायी र संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
- स्त्रेस्तेदारले कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउनु पर्ने।
- आवश्यक जनशक्ति, कम्प्युटर, इन्टरनेट क्षमता बृद्धिलगायतका आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने।
- जनशक्तिलाई फरक मुद्दा व्यवस्थापनको अवधारणा, प्रयोजन र यस सम्बन्धी सफ्टवेयर सम्बन्धमा आवश्यक प्रशिक्षण दिनुपर्ने,
- कार्यतालिकामा तोकिएको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने शैली र संस्कार।
- सुपरीवेक्षक तोकिएको कामको नियमित अनुगमन गर्ने।
- पक्षको स्वघोषणा फाराम भरी मिसिल संलग्न गर्नुपर्ने,

स्वघोषणा फाराम भर्ने (जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ४०ड,

- फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, रिट निवेदन, लिखित जवाफका साथ,
- अभियुक्तको वयान हुँदा,
- एकपटक भरेपछि कुनै बेहोरा परिवर्तन भएमा जानकारी गराउनु पर्ने,
- बेहोरा परिवर्तन भएमा बाहेक पुनरावेदन तहमा भर्नु नपर्ने,
- केही विवरणहरू दर्ताको विवरणसँग मिल्ने भएकोले दोहोरो पर्ने विवरणहरू इन्ट्री गर्न नपर्ने गरी सफ्टवेयर बनाउने ।

१२. मुद्दा शाखाबाट गर्नुपर्ने काम

- पक्षको व्यक्तिगत विवरण र स्वघोषणा फाराममा भरेको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने ।
- सफ्टवेयरले निर्दिष्ट गरेको मार्ग समूहमा मुद्दा दर्ता गर्ने ।
- लगाउको मुद्दा भएमा बढी समय लाग्ने मार्ग समूहमा दर्ता गर्ने ।
- मुद्दा दर्ता कित्ताव, तारिख भरपाई र तारिख पर्चा मा कारवाही हुने मुद्दाको मार्ग समूह उल्लेख गर्ने ।
- फरक मुद्दा व्यवस्थापनको प्रयोजन र यसबाट हासिल गर्न खोजिएको नतिजा सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने ।
- सफ्टवेयरले निर्धारण गरेको कार्यतालिका मिसिल संलग्न गरी एक प्रति पक्षहरुलाई उपलब्ध गराउने ।
- मार्ग समूह निर्धारण र कार्यतालिका निर्धारणमा कुनै समस्या देखिएमा श्रेष्ठेदार वा निजले तोकिएको अधिकृतसमक्ष पेश गरी निकाशा लिने ।

१३. फाँटवाला वा शाखा प्रमुखले गर्नुपर्ने काम

- झिकाइएको पक्षको व्यक्तिगत विवरण र स्वघोषणा फाराममा भरेको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने ।
- सफ्टवेयरले निर्धारण गरेको कार्यतालिका मिसिल संलग्न गरी एक प्रति पक्षहरूलाई उपलब्ध गराउने ।
- तारिख भरपाई र तारिख पर्चामा कारवाही हुने मुद्दाको मार्ग समूह उल्लेख गर्ने ।
- मार्ग समूहअनुसारको फाइल वा स्टिकर प्रयोग गर्ने ।
- निर्धारित कार्यतालिका अनुसारको समयभित्र मुद्दामा अङ्ग पुर्याउने र पेशीमा चढाउने ।
- लगाउको मुद्दा भएमा बढी समय लाग्ने मार्ग समूहमा दर्ता गर्ने ।
- तोकिएको मार्गसमूह वा कार्यतालिका परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएमा सुपरीवेक्षकमार्फत श्रेष्ठेदार समक्ष पेश गर्ने ।
- फरक मुद्दा व्यवस्थापनको प्रयोजन र यसबाट हासिल गर्न खोजिएको नतिजा सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने ।

१४. सुपरीवेक्षकले गर्नुपर्ने कामहरू

- अदालतका चालु मिसिलमा आन्तरिक निरीक्षण गरी समयमै (कार्यतालिका अनुसारको समयभित्र) अङ्ग पुर्‍याउने,
- अदालतका चालु मिसिलमा भएका आदेशहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
- मुद्दामा कार्यतालिका बमोजिम काम भए नभएको अनुगमन गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
- कार्यतालिकामा निर्धारित समयसीमा नाघ्न लागेका मुद्दाहरू पहिचान गरी सो को जानकारी श्रेष्ठेदारलाई दिई प्राप्त निर्देशन बमोजिम तोकिएको समयभित्रै कार्य सम्पन्न गर्ने,
- मुद्दाको मार्गसमूह परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएमा श्रेष्ठेदार समक्ष पेश गर्ने,
- अदालतको काम सुचारु रूपले चलाउन श्रेष्ठेदारलाई सहयोग गर्ने ।
- मुद्दा दर्ता र कारवाहीमा निर्देशिका र नियमावलीको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने ।
- मार्ग समूह निर्धारण र कार्यतालिका कार्यान्वयनमा कुनै समस्या देखिएमा श्रेष्ठेदारसमक्ष पेश गरी निकाशा लिने ।

१५. फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु

- भाद्र २३ र २४ पछिको आगजनी र लुटपाट पछि स्थान, साधन र उपकरण को अभाव
- मार्ग समूह बमोजिम मुद्दा दर्ता गर्ने तर दिग्दर्शन बमोजिमका आधारमा मार्ग समूह नछुटाउने साथै आवश्यकतानुसार मार्ग समूह परिमार्जन नगरेको,
- कम्प्युटरबाट तयार भएको समयतालिका शुरुमा दिने तर अर्को पक्षलाई उपलब्ध नगराउने साथै संशोधित कार्यतालिका उपलब्ध नगराएको,
- मार्ग समूहका आधारमा Track Color वा पहिचान खुल्ने सूचक प्रयोग नगरेको,
- मुद्दा र समयतालिकामा निर्धारित क्रियाकलाप तोकिएको समयमा भए नभएको अनुगमन नगरेको,
- तालिम कार्यक्रम प्रदान गरेको तर सीप हस्तान्तरणमा समस्या देखिएको,
- फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति प्रतिको स्वामित्व र प्रतिबद्धताको कमी आदि।

समस्याहरू

- मुद्दा दर्ता, मुद्दाको विवरण प्रविष्ट, कागजातहरूको विद्युतीय प्रति विकास र सफ्टवेयरमा प्रविष्ट तथा सुपरिवेक्षकबाट निरन्तर सुपरिवेक्षण।
- मार्ग समूह निर्धारण तथा मार्ग समूह परिवर्तन तथा कार्यतालिका निर्धारण र कार्यतालिका परिमार्जन।
- स्वघोषणा फाराम भराउने तथा सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगको लागि आवश्यक पूर्वाधार सहितको कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।
- आवश्यक क्षमताको इन्टरनेट लगायतका पूर्वाधार विकास र पद्धति सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका लागि निरन्तर सीप हस्तान्तरण,
- नेतृत्व, कार्यरत जनशक्ति र सम्बद्ध सरोकारवालाको सार्थक एवम् सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता र पूर्ण प्रतिवद्धता,
- आन्तरिक सहयोग तथा समन्वय एवम् अनुगमन, मूल्यांकन, समीक्षा र निरन्तरको सुधार प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने,

समस्याहरू

- फरक मुद्दा व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक अवधारणा र उक्त पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि न्यायिक जनशक्तिको भूमिका र सफ्टवेयर सम्बन्धमा कर्मचारीहरूका लागि प्रशिक्षण,
- कार्यतालिका अनुसार समयमा म्याद तामेलीको कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था
- आवधिक रूपमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति कार्यान्वयनको समीक्षा,
- फरक मुद्दा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी रूपमा समन्वय,
- DCM पद्धति कार्यान्वयनका सूचकहरू निर्धारण गरी सोको आधारमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दै प्राप्त पृष्ठपोषण तथा अनुभवका आधारमा सुधार प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने ।

१६. फरक मुद्दा पद्धतिको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्ने उपाय

- सर्वोच्च अदालतबाट तयार भएको संकट व्यवस्थापन कार्ययोजनाको अधीनमा रही भौतिक पूर्वाधार साधन उपकरणको मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने,
- फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तयार कार्यक्रमका लागि प्रक्षेपित स्रोत साधनको सुनिश्चितता,
- नविन पद्धति लागू गर्दा हुन सक्ने प्रतिरोधको पहिचान गरी सो को व्यवस्थापन तथा निरन्तरको अनुगमन, समीक्षा तथा मूल्यांकन एवम् कार्य अनुभव समेतका आधारमा सुधार प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने,
- फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन गर्नका लागि सोको अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणालीको विकास गर्ने,
- न्यायाधीश, श्रेष्ठेदार तथा सुपरिवेक्षकले नियमित अनुगमन र अपनत्व विकास गर्ने,

THANKS FOR YOUR PATIENCE